

N. R.G. 6133/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA

Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi	Presidente rel.
dott. Claudia Bonomi	Giudice
dott. Camilla Filauro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6133/2021** promossa con ricorso congiunto da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)
Parte_2 (C.F. *C.F._2*) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IACONA DONATELLA che li rappresenta e difende come da procura

Con l'intervento del P.M. sede

OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO

Le parti hanno trasmesso atto ai sensi dell'art. 23 comma 6 d.l. 137 del 28.10.2020 conv. nella L. 18.12.2020 nr. 176 con il quale hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione all'udienza per l'emergenza sanitaria in corso, di non volersi riconciliare, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI CONGIUNTE

Chiedono di essere esonerati dal comparire avanti al Tribunale rinunciando espressamente a tale diritto e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti

CONDIZIONI

1. I figli, entrambi maggiorenni, resteranno ad abitare con la madre, regolando in piena autonomia i contatti e gli incontri con il padre;

2. Il padre, attualmente pensionato e percettore del reddito di cui alla dichiarazione che si allega (doc.4), provvederà a contribuire al mantenimento del figlio **Per_1**, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 250,00. Tale importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. La prima rivalutazione avverrà il 01.01.2023. Il padre, inoltre, si impegna a corrispondere alla madre, le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Monza;
3. Il signor **Pt_2** contribuirà al mantenimento della moglie, con reddito come da dichiarazione che si allega (doc.5) versandole entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, a titolo di assegno divorzile. Tale importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. La prima rivalutazione avverrà il 01.01.2023.
4. La casa coniugale sita in Veduggio con Colzano, Vicolo della Rosa n.2/A ed è in proprietà esclusiva della signora **Parte_1**, viene a questa assegnata in via definitiva con tutti gli arredi.
5. Ogni altra questione non espressamente prevista nelle richiamate condizioni è stata, o verrà, definita direttamente tra i coniugi.
6. I coniugi sottoscrivono personalmente il presente ricorso e stante l'emergenza Covid19, dichiarando che non ci sono possibilità di riconciliazione, chiedono di essere autorizzati a non comparire e rinunciano espressamente a tale diritto.

Motivi della decisione

- I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 10.11.2020.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L. 1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L. 6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L. 6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
- II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato temperamento dei reciproci interessi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da **[...]** **Pt_1** e **Parte_2** in VEDUGGIO CON COLZANO il 25.7.1987 (trascritto al nr. 6 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
- II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VEDUGGIO CON

COLAZNO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 1.12.1970 n. 898.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.11.2021

Il Presidente rel.

dott.ssa Carmen Arcellaschi